第2節　業務委託等の取引にかかわる法規制

この節で学ぶこと

企業間の製造委託等の取引において、発注者が受注者に対して買い叩きなどを行うことは、独占禁止法の不公正な取引方法（優越的地位の濫用）に該当する。こうした発注者と受注者との間の取引を、独占禁止法よりも簡易な手続で規制し、受注者の利益を保護するために、中小受託取引適正化法が制定され、独占禁止法の補完的役割を果たしている。

また、受注者側が会社ではなく、個人事業主（フリーランス）の場合にも同様の問題がある。

この節では、中小受託取引適正化法およびフリーランス法について説明する。

3級の学習項目

優越的地位の濫用、中小受託取引適正化法

1　製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律（中小受託取引適正化法・取適法）

中小受託取引適正化法は、製造委託等に関し、中小受託事業者に対する代金の支払いの遅延等を防止することによって、委託事業者の中小受託事業者に対する取引を公正にするとともに、中小受託事業者の利益を保護

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

し、もって国民経済の健全な発達に寄与することを目的とする法律である（中小受託取引適正化法1条）。

中小受託取引適正化法は、近年の原材料費や労務費の高騰など、企業を取り巻くコスト環境の厳しさを背景に、価格交渉力が弱い中小企業がコスト上昇分を適切に価格に転嫁できる環境を法的に整備するため、下請代金支払遅延等防止法（下請法）が改正されたものである。

（1）中小受託取引適正化法の適用対象

中小受託取引適正化法は、適用の対象となる製造委託等（中小受託取引）の範囲を、①取引当事者（委託事業者・中小受託事業者）の資本金または従業員数の区分と、②取引の内容（製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託・特定運送委託）の両面から定めており、この2つの条件が重なった取引に中小受託取引適正化法が適用される。

②の製造委託等（中小受託取引適正化法2条6項）の内容ごとに適用対象となる①の取引当事者（委託事業者と中小受託事業者）の範囲が規定されている（中小受託取引適正化法2条8項9項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

ア）物品の製造委託、修理委託、特定運送委託、プログラムの作成委託、運送・物品の倉庫における保管および情報処理に係る役務提供委託

委託事業者		中小受託事業者
資本金3億円超	→	資本金3億円以下 （個人を含む）
資本金1千万円超 3億円以下	→	資本金1千万円以下 （個人を含む）
常時使用する従業員 300人超	→	常時使用する従業員 300人以下 （個人を含む）

イ）情報成果物作成委託（プログラムの作成を除く）、役務提供委託（運送・物品の倉庫における保管および情報処理を除く）

委託事業者		中小受託事業者
資本金5千万円超	→	資本金5千万円以下 （個人を含む）
資本金1千万円超 5千万円以下	→	資本金1千万円以下 （個人を含む）
常時使用する従業員 100人超	→	常時使用する従業員 100人以下 （個人を含む）

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

重要ポイント　中小受託取引適正化法の対象となる取引

中小受託取引適正化法は、委託事業者と中小受託事業者との間のすべての取引に適用されるわけではなく、(1)製造委託、(2)修理委託、(3)情報成果物作成委託、(4)役務提供委託、(5)特定運送委託の5種類の委託取引に適用される。

自社が委託事業者の要件を充たす場合、他の事業者に業務を委託するときは、中小受託取引適正化法の適用対象となる可能性があるため、注意が必要である。

(1)製造委託(中小受託取引適正化法2条1項)

製造委託とは、物品を販売し、または物品の製造を請け負っている事業者が、規格、品質、形状、デザインなどを指定して、他の事業者に物品の製造や加工などを委託することをいう(中小受託取引適正化法2条1項)。

【製造委託の例】

・大規模小売業者(百貨店、スーパー、ホームセンター、専門量販店、ドラッグストア、コンビニエンスストア本部、通信販売業等)が、自社のプライベートブランド商品の製造を食品加工業者等に委託すること

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

・精密機械製造業者が、製造を請け負う精密機械の部品の製造を部品製造業者に委託すること
・家電製品製造業者が、消費者向けに家電製品の修理を行うために必要な部品の製造を部品製造業者に委託すること
・工作機器製造業者が、自社の工場で使用する工具を自社で製造している場合に、一部の工具の製造を他の工作機械製造業者に委託すること

（2）修理委託（中小受託取引適正化法2条2項）

修理委託とは、物品の修理を請け負っている事業者が、その修理を他の事業者に委託したり、自社で使用する物品を自社で修理している場合に、その修理の一部を他の事業者に委託することをいう（中小受託取引適正化法2条2項）。

【修理委託の例】

・自動車ディーラーが、請け負う自動車修理を修理業者に委託すること
・製造業者が、自社の工場で使用している工具の修理を自社で行っている場合に、その修理の一部を修理業者に委託すること

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（3）情報成果物作成委託（中小受託取引適正化法2条3項）

情報成果物作成委託とは、ソフトウェア、映像コンテンツ、各種デザインなどの情報成果物の提供や作成を行う事業者が、他の事業者にその作成作業を委託することをいう（中小受託取引適正化法2条3項）。

【情報成果物作成委託の例】

- 家電製品製造業者が、消費者に販売する家電製品の取扱説明書の内容の作成を他の事業者に委託すること
- テレビ番組制作業者が、制作を請け負うテレビ番組に係る脚本の作成を脚本家に委託すること
- 事務用ソフトウェア開発業者が、自社で使用する会計用ソフトウェアの一部の開発を他のソフトウェア開発業者に委託すること

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（4）役務提供委託（中小受託取引適正化法2条4項）

役務提供委託とは、他者に対して運送やビルメンテナンスなどの各種サービス（役務）を提供する事業者が、提供する役務の全部又は一部を他の事業者に委託することをいう。ただし、建設業法に規定される建設工事の再委託については、建設業法において規制されるため、この法律では対象外とされている。

【役務提供委託の例】

- 貨物自動車運送業者が、請け負った貨物運送のうちの一部の経路における運送を他の貨物自動車運送業者に委託すること
- ビルメンテナンス業者が、請け負うメンテナンスの一部たるビルの警備を警備業者に委託すること
- 広告会社が、広告主から請け負った商品の総合的な販売促進業務の一部の行為である商品の店頭配布をイベント会社に委託すること
- 旅行業者が、旅行者から請け負う宿泊施設、交通機関等の手配を他の事業者に委託すること

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（5）特定運送委託（中小受託取引適正化法2条5項）

特定運送委託とは、事業者が、販売する物品、製造を請け負った物品、修理を請け負った物品又は作成を請け負った情報成果物が記載されるなどした物品について、その取引の相手方に対して運送する場合に、その運送の行為を他の事業者に委託することをいう。

【特定運送委託の例】

- 家具小売業者が、取引先に対し、販売する家具を引き渡す際に、その家具の運送を他の事業者に委託すること
- 精密機器メーカーが、機械器具メーカーから製造を請け負い完成させた精密機器を引き渡す際に、その精密機器の運送を他の事業者に委託すること
- 自動車修理業者が、自動車販売業者から修理を請け負い修理を完了させた自動車を引き渡す際に、その自動車の運送を他の事業者に委託すること
- 建築設計業者が、建築業者から作成を請け負い完成させた建築模型を引き渡す際に、その建築模型の運送を他の事業者に委託すること

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(2)委託事業者の義務・禁止事項

中小受託取引の公正化および中小受託事業者の利益保護のため、委託事業者に次の表に示す義務および禁止事項が定められている。

(委託事業者の義務)

※表中の引用条文はすべて中小受託取引適正化法上のものである。

発注内容等を明示する義務(4条)	・委託事業者は、中小受託事業者に製造委託等をした場合は、直ちに、発注内容(給付の内容、代金の額、支払期日、支払方法等)を書面(注文書・発注書など)又は電磁的方法(電子メールなど)により中小受託事業者に明示しなければならない。 ・必要記載事項のうち、その内容が定められないことにつき正当な理由があるもの(例えば、情報成果物作成委託のような場合)については、その明示を要しないが、委託事業者は、当該事項の内容が定められた後、直ちに当該事項を書面又は電磁的方法により中小受託事業者に明示しなければならない。
取引に関する書類等を作成・保存する義務(7条)	委託事業者は、中小受託事業者に対して製造委託等をした場合は、給付内容、代金の額など、取引に関する記録を書類又は電磁的記録として作成し、2年間保存しなければならない。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

代金の支払期日を定める義務（3条）	委託事業者は、検査をするかどうかを問わず、物品等の給付を受領した日（役務提供委託又は特定運送委託の場合は、中小受託事業者が役務の提供をした日）から起算して60日以内で、かつ、できる限り短い期間内において、製造委託等代金代金の支払期日を定めなければならない。
遅延利息の支払義務（6条）	・委託事業者が支払期日までに製造委託等代金を支払わなかった場合、受領した日から起算して60日を経過した日から実際に支払いをする日までの期間について、その日数に応じて遅延利息（未払い金額に年率14.6％を乗じた金額）を支払わなければならない。 ・委託事業者が中小受託事業者に責任がないのに発注時に決めた製造委託等代金を減額した場合、起算日（製造委託等代金の額を減じた日又は中小受託事業者の給付を受領した日から起算して60日を経過した日のいずれか遅い日）から実際に減額した額の支払いをするまでの期間について、減額した額に対して遅延利息（年率14.6％）を支払わなければならない。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（委託事業者の禁止事項の例）

※表中の引用条文はすべて中小受託取引適正化法上のものである。

受領拒否の禁止（5条1項1号）	委託事業者は、中小受託事業者に責任がないのに、発注した物品等の給付の受領を拒んではならない。
製造委託等代金の支払遅延の禁止（5条1項2号）	・委託事業者は、発注した物品等の給付を受領した日から起算して60日以内において定めた支払期日までに製造委託等代金を全額支払わなければならない。 ・支払手段として手形等を用いることは支払遅延に該当する。
製造委託等代金の減額の禁止（5条1項3号）	委託事業者は、中小受託事業者に責任がないのに、あらかじめ定めた製造委託等代金を減額してはならない。
返品の禁止（5条1項4号）	委託事業者は、受領した物に不具合があるなど、中小受託事業者に責任がある場合などを除いて、すでに受領した給付の目的物を返品してはならない。
買いたたきの禁止（5条1項5号）	委託事業者は、製造委託等代金を決定するときに、類似品等の価格または市価に比べて、著しく低い額を不当に定めてはならない。
購入・利用強制の禁止（5条1項6号）	委託事業者は、正当な理由なく、委託事業者が指定する物（製品・原材料等）・役務を中小受託事業者に強制的に購入・利用させてはならない。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

報復措置の禁止 （5条1項7号）	委託事業者は、中小受託事業者が委託事業者の中小受託取引適正化法違反行為を公正取引委員会、中小企業庁長官又は事業所管省庁に知らせたことを理由として、その中小受託事業者に対して取引数量の削減・取引停止等の不利益な取扱いをしてはならない。
有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止 （5条2項1号）	委託事業者が給付に必要な原材料等（半製品、部品、付属品または原材料）を中小受託事業者に購入させた場合に、中小受託事業者に責任がないにもかかわらず、当該原材料等が用いられた物品の製造委託等代金の支払期日よりも早い時期に、材料等の対価の全部または一部を中小受託事業者に支払わせ、又は製造委託等代金から控除（相殺）することによって、中小受託事業者の利益を不当に害してはならない。
不当な経済上の利益の提供要請の禁止 （5条2項2号）	委託事業者は、自己のために金銭、役務その他経済上の利益を中小受託事業者に提供させることによって、中小受託事業者の利益を不当に害してはならない。
不当な給付内容の変更、不当なやり直しの禁止 （5条2項3号）	委託事業者は、中小受託事業者に責任がないにもかかわらず、発注内容の変更を行い、または受領後にやり直しをさせることによって、中小受託事業者の利益を不当に害してはならない。
協議に応じない一方的な代金決定の禁止 （5条2項4号）	委託事業者が、中小受託事業者から価格協議の求めがあったにもかかわらず、協議に応じなかったり、必要な説明を行わなかったりするなど、一方的に製造委託等代金を決定することによって、中小受託事業者の利益を不当に害してはならない。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

重要ポイント　中小受託取引適正化法における委託事業者の禁止事項

中小受託取引適正化法は、中小受託事業者の利益を保護するため、委託事業者の禁止行為が定められている（中小受託取引適正化法5条）。「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の運用基準」（以下、「基準」という）は、中小受託取引適正化法違反行為の未然防止が重要であるとの観点から、委託事業者の禁止行為を具体的に規定している。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(1)受領拒否

受領拒否とは、中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに、中小受託事業者の給付の受領を拒むことである(中小受託取引適正化法5条1項1号)。

【違反行為事例】

製造委託、修理委託	・委託事業者は、中小受託事業者に部品の製造を委託し、これを受けて中小受託事業者が生産を開始したところ、委託事業者はその後設計変更したとして当初委託した規格とは異なる規格のものを納付するよう指示した。この中小受託事業者が既に完成させた旨を伝えると、委託事業者は、当初委託した部品は不要であるとして、同社が生産した部品の受領を拒否した。 ・委託事業者は、中小受託事業者に革小物の修理を委託していたが、繁忙期のため自社の受領態勢が整わないことを理由に、あらかじめ定められた納期に中小受託事業者が修理した革小物を受領しなかった。
情報成果物作成委託	・委託事業者は、中小受託事業者に対して設計図面の作成を委託していたが、自社製品の製造計画が変更になったとして当該設計図面を受領しなかった。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(2)支払遅延

支払遅延とは、製造委託等代金をその支払期日の経過後なお支払わないことである(中小受託取引適正化法5条1項2号)。

【違反行為事例】

製造委託、修理委託	・委託事業者は、毎月末日納入締切、翌月末日支払とする支払い制度を採っていたが、検査完了をもって納入があったものとみなし、当月末日までに納入されたものであっても検査完了が翌月となった場合には翌月に納入があったものとして計上していたため、一部の給付に対する代金の支払いが、中小受託事業者の給付を受領してから60日を超えて支払われていた。 ・委託事業者は、板金の修理等を中小受託事業者に委託し毎月末日納品締切、翌月末日支払いの支払い制度を採っているところ、中小受託事業者からの請求書の提出遅れや伝票処理の遅れを理由に、中小受託事業者の給付を受領してから60日を超えて代金を支払っていた。
情報成果物作成委託	・委託事業者は、放送番組の制作を中小受託事業者に委託し、放送日を起算日とする支払い制度を採っているところ、放送が当初の予定日より遅れるなどして受領日と放送日が開くことにより、納入後60日を超えて製造委託等代金を支払っていた。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

役務提供委託	・委託事業者は、貨物の運送を中小受託事業者に委託しているところ、中小受託事業者からの請求書の提出が遅れたことを理由に、中小受託事業者が役務を提供したにもかかわらず、あらかじめ定められた支払期日を超えて代金を支払っていた。
特定運送委託	・委託事業者は、製造を請け負う物品の運送を中小受託事業者に委託しているところ、中小受託事業者とあらかじめ書面による合意（当該合意の内容を記録した電磁的記録の作成を含む。）がされていないにもかかわらず、代金の支払期日が金融機関の休業日に当たることを理由に、中小受託事業者に対し、あらかじめ定められた支払期日を超えて代金を支払っていた。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(3)代金の減額

代金の減額とは、中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに、製造委託等代金の額を減ずることである(中小受託取引適正化法5条1項3号)。

【違反行為事例】

製造委託、修理委託	・委託事業者は、「製品を安値で受注した」との理由であらかじめ定められた代金から一定額を減額した。 ・委託事業者は、自動車の修理業務を中小受託事業者に委託しているところ、支払い時に100円未満の端数を切り捨てることにより、代金の額を減じた。
情報成果物作成委託	・委託事業者は、オンラインゲームの開発にあたり、キャラクターデザインやBGMの制作を中小受託事業者に委託しているところ、業績の悪化により制作にかかる予算が減少したことを理由に、代金の額を減じた。
役務提供委託	・委託事業者は、一定期間に運ぶ荷物の量にかかわらず一定額の製造委託等代金を支払う契約を運送事業者と結んでいるところ、運ぶべき荷物が減少したため、実際の支払いについては荷物の量に応じた方式に基づいて算定することとし、当初の代金の額を下回る額を支払った。
特定運送委託	・委託事業者は、自己の販売する商品の運送を中小受託事業者に委託しているところ、中小受託事業者に対し、「協力金」等として代金の額に一定率を乗じて得た額又は一定額を代金から差し引いた。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(4)返品

返品とは、中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに、中小受託事業者の給付を受領した後、中小受託事業者にその給付にかかる物を引き取らせることである(中小受託取引適正化法5条1項4号)。

【違反行為事例】

製造委託、修理委託	・委託事業者は、自己のブランドを付した衣料品を中小受託事業者に作らせ納入させているところ、シーズン終了時点で売れ残った分を中小受託事業者に引き取らせた。 ・委託事業者は、染加工を中小受託事業者に委託しているところ、中小受託事業者の納品したものをいったん受領した後、以前には問題としていなかったような色むらを指摘して、中小受託事業者に引き取らせた。
情報成果物作成委託	・委託事業者は、中小受託事業者に制作を委託した広告について、いったん受領したにもかかわらず、取引先からキャンセルされたことを理由として、中小受託事業者に引き取らせた。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(5)買いたたき

買いたたきとは、中小受託事業者の給付の内容と同種または類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い製造委託等代金の額を不当に定めることである(中小受託取引適正化法5条1項5号)。

【違反行為事例】

製造委託、修理委託	・委託事業者は、単価の決定に当たって、中小受託事業者に1個、5個および10個製作する場合の見積書を提出させた上、10個製作する場合の単価(この単価は1個製作する場合の通常の対価を大幅に下回るものであった)で1個発注した。 ・委託事業者は、部品の製造を委託している中小受託事業者に対し、品質が異なるにもかかわらず海外製品の安価な価格だけを引き合いに出して、十分な協議をすることなく、通常の対価を大幅に下回る代金の額を一方的に定めた。
情報成果物作成委託	・委託事業者は、自社の住宅販売部門が販売する住宅の設計図の作成を委託している中小受託事業者に対し、従来の単価から一律に一定率で単価を引き下げることにより、通常の対価を大幅に下回る代金の額を定めた。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

役務提供委託	・委託事業者は、貨物の運送を委託している中小受託事業者に対し、中小受託事業者が燃料価格の高騰や労務費の上昇を理由に単価の引上げを求めたにもかかわらず、一方的に従来どおりに単価を据え置くことにより、通常の対価を大幅に下回る代金の額を定めた。
特定運送委託	・委託事業者は、自己の販売する商品の運送を委託している中小受託事業者と年間運送契約を結んでおり、双方に異議のない場合は自動更新されることとなっていたところ、年度末の契約の更新の直前に、人件費、燃料費等について大幅な変更がないのに、翌年度の契約書であるとして前年に比べて大幅に単価を引き下げた運送契約書を中小受託事業者に送付し、中小受託事業者と十分な協議をすることなく、一方的に通常の対価を大幅に下回る代金の額を定めた。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(6)購入・利用強制

購入・利用強制とは、中小受託事業者の給付の内容を均質にしまたはその改善を図るため必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、自己の指定する物を強制して購入させ、または役務を強制して利用させることにより、中小受託事業者にその対価を負担させることである(中小受託取引適正化法5条1項6号)。

【違反行為事例】

製造委託、修理委託	・委託事業者は、自社製品の販促キャンペーンを実施するにあたり、中小受託事業者も販売の対象とし、購買・外注担当者を通じて中小受託事業者に自社製品の購入を再三要請し、購入させた。 ・委託事業者は、自動車部品の組立加工等を委託している中小受託事業者に対し、外注担当者を通じて、自社の取引先である自動車メーカーの自動車の販売先を紹介するよう要請し、紹介先のない中小受託事業者に自ら購入することを余儀なくさせた。
情報成果物作成委託	・委託事業者は、中小受託事業者に対して放送番組の作成を委託しているところ、自社の関連会社が制作した映画等のイベントチケットについて、あらかじめ中小受託事業者ごとに目標枚数を定めて割り振り、購入させた。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

役務提供委託	・委託事業者は、ビル等の清掃を委託している中小受託事業者に対して、発注担当者を通じて、中小受託事業者が必要としていないにもかかわらず、自社が販売する食料品を購入させ、または、自社が提供する掃除用具のレンタルサービスを利用させた。
特定運送委託	・委託事業者は、自社の販売する商品の運送を委託している中小受託事業者に対し、子会社が取り扱う保険への加入を度々要請し、中小受託事業者は既に別の保険に加入しているため、断りたい事情があるにもかかわらず、委託事業者の薦める保険に加入させた。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(7)不当な経済上の利益の提供要請

不当な経済上の利益の提供要請とは、委託事業者が中小受託事業者に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させることにより中小受託事業者の利益を不当に害することである(中小受託取引適正化法5条2項2号)。

【違反行為事例】

製造委託、修理委託	・委託事業者は、食料品の製造を委託している中小受託事業者に対して年度末の決算対策として、協賛金の提供を要請し、委託事業者の指定した銀行口座に振込みを行わせた。 ・委託事業者は、インテリア製品の製造を中小受託事業者に委託しているところ、自社のショールームに展示するため、中小受託事業者に対し、展示用のインテリア製品を無償で提供させた。
情報成果物作成委託	・委託事業者は、テレビ番組の制作を委託している中小受託事業者との契約により、中小受託事業者に発生した番組の知的財産権を譲渡させていたところ、それに加えて、番組で使用しなかった映像素材の知的財産権を無償で譲渡させた。
役務提供委託	・大規模小売業者である委託事業者は、自らが貨物自動車運送事業を営み、顧客から商品の配送を請け負っているところ、荷物の配送を委託している中小受託事業者に対して、店舗の営業の手伝いのために従業員を派遣させた。
特定運送委託	・委託事業者は、自己の販売する商品の運送を委託している中小受託事業者に対し、運送以外の荷下ろし等の作業をさせた。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(8) 不当な給付内容の変更および不当なやり直し

不当な給付内容の変更および不当なやり直しとは、委託事業者が中小受託事業者に対して、中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに、中小受託事業者の給付の内容を変更させ、または中小受託事業者の給付を受領した後(役務提供委託または特定運送委託の場合は、中小受託事業者からその委託にかかる役務の提供を受けた後)に給付をやり直させることにより、中小受託事業者の利益を不当に害することである(中小受託取引適正化法5条2項3号)。

【違反行為事例】

製造委託、修理委託	・委託事業者は、部品の製造を中小受託事業者に委託しているところ、当初の発注から設計・仕様を変更したことにより、中小受託事業者にその変更への対応や当初の納期に間に合わせるための人件費増加等が生じたにもかかわらず、その費用を負担しなかった。 ・委託事業者は、自動車の修理を中小受託事業者に委託しているところ、顧客から修理の依頼を取り消されたため、それまでに中小受託事業者が要した費用を負担することなく、発注を取り消した。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

情報成果物作成委託	・委託事業者は、アニメーションの動画の作成を中小受託事業者であるアニメーション制作業者に委託しているところ、委託事業者が内容確認の上、完成品を受領したにもかかわらず、プロデューサーの意向により動画の品質を引き上げるための作業を行わせ、それに伴い生じた追加の費用を負担しなかった。
役務提供委託	・委託事業者は、ダイレクトメールの封入等を委託するにあたり、中小受託事業者に十分な説明をしないまま作業を行わせ、後日、自社の都合で作業のやり直しをさせたにもかかわらず、変更に要した費用を負担しなかった。
特定運送委託	・委託事業者は、自己の販売する商品の運送を委託している中小受託事業者に対し、運送を行うこととされていた当日の朝に、発注元からの発注が取り消されたことを理由として運送の発注を取り消したが、そのような突然の発注取消しに伴い中小受託事業者が負担した費用を支払わなかった。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（9）協議に応じない一方的な代金決定

協議に応じない一方的な代金決定とは、中小受託事業者の給付に関する費用の変動その他の事情が生じた場合において、中小受託事業者が製造委託等代金の額に関する協議を求めたにもかかわらず、当該協議に応じず、または当該協議において中小受託事業者の求めた事項について必要な説明もしくは情報の提供をせず、一方的に製造委託等代金の額を決定することにより、中小受託事業者の利益を不当に害することである（中小受託取引適正化法5条2項4号）。

【違反行為事例】

・中小受託事業者が、量産期間が終了し、補給品として僅かに発注されるだけで発注数量が大幅に減少し、製造に要する費用が上昇していることを理由に、量産時の大量発注を前提とした単価の引上げに係る協議を求めたにもかかわらず、これを拒否し、無視し、又は回答を引き延ばす等して、従前の単価が適用された場合
・中小受託事業者がコスト上昇分につき経済の実態が反映されていると考えられる公表資料（最低賃金の上昇率、春季労使交渉の妥結額やその上昇率など。以下同じ。）に基づき具体的な引上げ額を提示して代金の額の引上げを求めたにもかかわらず、協議に先立ち、コスト上昇の根拠として具体的に算定することが容易でない詳細な情報の提示を求め、協議の実施を困難にさせ、結果として、僅かに引き上げた額を代金の額と定めた場合

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(3)公正取引委員会等の処分・罰則等

中小受託取引適正化法は、委託事業者による中小受託事業者に対する不公正な取引行為を是正するため、独占禁止法と比較して簡便な規制手続を定めている。

ア)勧告および是正措置(中小受託取引適正化法10条)

委託事業者が禁止行為を行っていると認めるときは、公正取引委員会は、当該委託事業者に対し、速やかにその当該行為をやめるべきこと等、中小受託事業者の利益保護に必要な措置をとるべきことを勧告する。また、違反行為がすでに排除された場合であっても、公正取引委員会は、再発防止措置など、当該行為が排除されたことを確保するために必要な措置を勧告することができる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

イ）執行体制および調査権限（中小受託取引適正化法12条・13条）

公正取引委員会は、中小企業庁長官と共同で取引実態の書面調査を行い、問題行為の発見に努めている。公正取引委員会は、委託事業者または中小受託事業者に対し、取引に関する報告をさせ、事務所への立入検査を行うことができる。また、中小企業庁長官に加え、事業所管大臣も、調査協力のため特に必要があるときは、同様の報告徴収および検査を行うことができる。

ウ）罰則規定（中小受託取引適正化法14条～16条）

委託事業者が、発注内容等の明示義務、取引に関する書類等の作成・保存義務に違反した場合、または報告・検査を拒否した場合は、その違反行為をした者は50万円以下の罰金に処せられる。当該違反行為が法人の業務に関して行われたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても罰金刑が科される。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

法改正・新法制定　2025年の下請代金支払遅延等防止法の改正

近年の急激なコスト高騰を受け、中小企業への負担転嫁が社会問題となっていた。そこで、価格交渉に応じない一方的な価格決定や物流問題を背景に、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を実現し、取引適正化を図ることを目的として、2025年5月に、下請代金支払遅延等防止法が改正された。

改正法は、2026年1月1日に施行された。主要な改正事項は以下の通りである。

1　法律の題名・用語の変更（題名、中小受託取引適正化法1条・2条等）

法律の題名が「下請代金支払遅延等防止法」から「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」（中小受託取引適正化法・取適法）に変更された。これは、発注者と受注者が対等な関係ではない印象を与える「下請」という用語を見直すためである。これに伴い、「親事業者」は「委託事業者」に、「下請事業者」は「中小受託事業者」に、「下請代金」は「製造委託等代金」に、それぞれ用語が改められた。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

2　適用対象取引への「特定運送委託」の追加（中小受託取引適正化法2条5項）

物流の「2024年問題」に対応するため、規制対象取引が拡大された。改正前は、運送の「再委託」は対象だったが、荷主（メーカー等）から元請運送事業者への直接の「委託」は対象外であった。今回の改正で、事業者が販売・製造等を請け負った物品の運送を他者に委託する「特定運送委託」が新たに対象取引として追加された。これにより、荷主と元請運送事業者との間の取引も本法の規制対象となる。

3　適用対象事業者への「従業員基準」の追加（中小受託取引適正化法2条8項9項）

改正前の資本金基準だけでは規制を免れるケースがあったため（例：減資）、今回の改正により新たに「常時使用する従業員の数」による基準が追加された。これにより、従来の資本金基準を満たさなくても、従業員基準を満たす場合には、中小受託取引適正化法の規制対象となる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

4　発注書面交付義務の電磁的方法の要件緩和（中小受託取引適正化法4条）

DX（デジタルトランスフォーメーション）の推進を妨げていた規制が緩和された。改正前は、発注内容を電子メール等の電磁的方法で明示するには、中小受託事業者の事前の承諾が必要であった。今回の改正により、この承諾が不要となり、委託事業者の判断で電磁的方法による明示が可能となった。ただし、中小受託事業者から書面交付の請求があった場合は、遅滞なく書面を交付しなければならない。

5　手形払い等の原則禁止（中小受託取引適正化法5条1項2号）

従来、代金の支払手段として用いられてきた手形は、中小受託事業者の資金繰りの負担となっていた。改正前は「割引困難な手形」の交付が一部規制されるに留まっていた。今回の改正では、こうした商慣習を抜本的に見直し、原則として手形による支払いが全面的に禁止された。また、電子記録債権やファクタリングなど他の支払手段についても、支払期日までに代金相当額の金銭を得ることが困難なものは同様に禁止される。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

6　価格協議に応じない一方的な代金決定の禁止（中小受託取引適正化法5条2項4号）

コスト上昇局面で価格転嫁（コスト上昇分を取引価格に反映させること）が円滑に進まないことが課題であった。改正前は「買いたたき」が禁止されていたが、交渉プロセス自体への規制はなかった。今回の改正で、中小受託事業者から価格協議の申入れがあった際に、委託事業者が協議に応じないことや、必要な説明・情報提供を行わずに一方的に代金額を決定することが、新たに禁止行為として追加された。

7　遅延利息の対象拡大（中小受託取引適正化法6条2項）

改正前は、遅延利息（年率14.6％）の対象は、代金の「支払遅延」のみであった。今回の改正により、中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに代金を「減額」した場合も遅延利息の対象に追加された。減額した日から（または受領後60日経過日のいずれか遅い日から）実際に支払うまでの期間、利息の支払義務が生じる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

2　特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律（フリーランス法）

(1)フリーランス法の目的

働き方の多様化の進展により、事業者として業務を受託する個人（いわゆるフリーランス）が増え、幅広い分野で活躍しており、ビジネスにおけるフリーランスとの取引はますます重要性を増している。

しかし、従前、フリーランスと企業との間の取引では、企業の側が経済的に優位な立場にあることなどから、報酬支払いの遅延や不当な契約解除など、フリーランスに不利な内容の取引が行われることがあった。

そこで、フリーランスが安心して業務に従事することができる環境を整備するため、フリーランスに業務を委託する事業者に対する給付内容等の明示の義務付け等の措置を講ずることにより、フリーランスに係る取引の適正化およびフリーランスの就業環境の整備を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的として、フリーランス法が制定されている（フリーランス法1条参照）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(2)フリーランス法と中小受託取引適正化法の差異

事業者間の業務委託に係る取引の適正化にかかわる法律としては、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(中小受託取引適正化法・取適法)がある。この法律は、かつての下請代金支払遅延等防止法(下請法)が改正され、題名が変更されたものである。中小受託取引適正化法は、その適用対象となる取引の範囲を、①当事者の資本金または従業員の区分と、②取引の内容の両面から定めている(中小受託取引適正化法2条8項9項)。

このうち、①当事者の区分について、フリーランス法と中小受託取引適正化法の間には大きな違いがある。

中小受託取引適正化法は、委託事業者と中小受託事業者の双方に、資本金の額や常時使用する従業員の数による区分を設けている。例えば、製造委託等においては、委託事業者が資本金3億円超の法人であれば、中小受託事業者は個人または資本金3億円以下の法人であることなどが要件とされている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

これに対しフリーランス法では、資本金の区分は設けられておらず、フリーランスの側（特定受託事業者）は「従業員を使用していないもの」であること（個人または特定の法人形態）、フリーランスに業務を委託する側（特定業務委託事業者）は「従業員を使用するもの」であること（従業員を雇用する個人事業主または法人）が、それぞれ要件とされている（フリーランス法2条1項6項）。

他方、②取引の内容については、その適用対象となる「業務委託」として、フリーランス法は、物品の製造委託（加工を含む）、情報成果物の作成委託、および役務提供委託を定めている（フリーランス法2条3項）。中小受託取引適正化法が対象とする製造委託等には、これらに加えて修理委託および特定運送委託も含まれる（中小受託取引適正化法2条6項）。このため、取引類型の広さという点では、中小受託取引適正化法がより広い。

ただし、以下のように、具体的な定義において、フリーランス法は中小受託取引適正化法よりも適用範囲が広いとされる点がある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

製造委託について、中小受託取引適正化法では、目的物が委託事業者が業として行う販売の目的物または業として請け負う製造の目的物、もしくはその修理に必要な部品等に限定されている部分がある。ただし、事業者が自ら使用または消費する物品の製造を業として行う場合に、その製造を委託することも含むとされている（中小受託取引適正化法2条1項）。これに対し、フリーランス法における製造委託は、単に「事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造を委託すること」とされており、中小受託取引適正化法にあるような目的物に関する詳細な限定がない（フリーランス法2条3項1号）。

役務提供委託について、中小受託取引適正化法では、委託事業者が他者に提供する役務に限られている（中小受託取引適正化法2条4項）。これに対し、フリーランス法では、委託事業者が自ら用いる役務（他の事業者をして自らに役務の提供をさせることを含む）も業務委託の対象に含まれる点で、両法の適用範囲が異なっている（フリーランス法2条3項2号かっこ書）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(3)フリーランス法による規制

表中の引用条文はすべてフリーランス法上のものである。

	義務者	義務の内容
取引の適正化	業務委託事業者（業務委託の期間は問わない）	**・取引条件等の明示義務（3条）** 契約締結日、成果物の内容、納期、報酬金額など、重要な取引条件を書面または電磁的方法で明示しなければならない。
	特定業務委託事業者（業務委託の期間は問わない）	**・期日における報酬支払義務（4条）** 報酬支払期日を、フリーランスから成果物を受領した日から原則として60日以内のできるだけ早い日に設定し、支払期日までに報酬を支払わなければならない。
	【1か月以上の業務委託】を行う特定業務委託事業者	**・禁止事項（5条）** フリーランスに責任がないのに、受領を拒否し、報酬を減額し、返品を強制し、やり直しを強制することなどが禁止される。
就業環境の整備	特定業務委託事業者（業務委託の期間は問わない）	**・募集情報の的確表示義務（12条）** フリーランスの募集を行う際には、報酬額、勤務時間、業務内容などを正確に表示しなければならない。 **・ハラスメント対策の義務化（14条）** セクハラやマタハラ、パワハラ行為を防止するため、フリーランスからの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

就業環境の整備	【6か月以上の業務委託】を行う特定業務委託事業者	**・育児・介護休業に対する配慮義務（13条）** フリーランスが育児や介護を行っている場合、企業は状況に応じた必要な配慮をしなければならない。 **・中途解約等の事前予告・理由開示義務（16条）** 発注者が契約を途中で解約する場合には、原則として、少なくとも30日前までにその予告をしなければならない。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN 「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方」

フリーランス法については、その運用の統一を図るとともに、法運用の透明性および事業者の予見可能性を確保し、違反行為の未然防止に資するため、本法等の解釈を明確化することを目的に、公正取引委員会および厚生労働省により、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方」（令和6年5月31日。以下、このコラムにおいて「考え方」という）が策定されている。

フリーランス法における基礎的用語について、その条文上の定義および考え方における説明をまとめると、次の表の通りである。

表中の引用条文はすべてフリーランス法上のものである。

用語	条文上の定義	考え方における説明	備考
特定受託事業者（2条1項）	業務委託の相手方である事業者であって、①個人であって、従業員を使用しないもの、②法人であって、一の代表者以外に他の役員（理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事もしくは監査役またはこれらに準ずる者をいう。以下同じ）がなく、かつ、従業員を使用しないもののいずれかに該当するもの	組織としての実態を有しないもの 「従業員を使用」とは、 ①1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、 ②継続して31日以上雇用されることが見込まれる労働者を雇用することをいう	「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいう 事業に同居親族のみを使用している場合には、「従業員を使用」に該当しない

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

特定受託業務従事者（2条2項）	特定受託事業者である個人および特定受託事業者である法人の代表者		
業務委託（2条3項）	事業者がその事業のために他の事業者に①物品の製造（加工を含む）、②情報成果物の作成、または③役務の提供を委託する行為	「その事業のため」に委託するとは、当該事業者が行う事業の用に供するために委託することをいう	中小受託取引適正化法上の「修理委託」は「役務の提供」の委託の1つとして、本法の業務委託に含まれる
情報成果物（2条4項）	①プログラム（電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう）、②映画、放送番組その他影像または音声その他の音響により構成されるもの、③文字、図形もしくは記号もしくはこれらの結合またはこれらと色彩との結合により構成されるもの、④①～③のほか、これらに類するもので政令で定めるもの	①の例としてゲームソフト、顧客管理システムなど、②の例としてテレビ番組、アニメーションなど、③の例として設計図、漫画などが「情報成果物」に該当する	現時点において、④として定められているものはない

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

業務委託事業者（2条5項）	特定受託事業者に業務委託をする事業者	「業務委託をする事業者」とは、業務委託において特定受託事業者の相手方となる事業者をいう。ただし、実質的に特定受託事業者に業務委託をしているといえる別の事業者が存在する場合には、当該事業者が「業務委託をする事業者」に該当する	委託の内容（物品、情報成果物又は役務の内容、相手方事業者の選定、報酬の額の決定等）への関与の状況のほか、必要に応じて反対給付たる金銭債権の内容及び性格、債務不履行時の責任主体等を、契約及び取引実態から総合的に考慮した上で判断される。
特定業務委託事業者（2条6項）	業務委託事業者であって、①個人であって、従業員を使用するもの、②法人であって、二以上の役員があり、または従業員を使用するもののいずれかに該当するもの	「従業員を使用」の点は、上記「特定受託事業者」と同じである	
報酬（2条7項）	業務委託事業者が業務委託をした場合に特定受託事業者の給付（役務の提供委託をした場合にあっては、当該役務の提供をすること）に対し支払うべき代金	報酬には、消費税・地方消費税も含まれる	報酬の支払いは、できる限り現金（金融機関口座へ振り込む方法を含む）によるものとする

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

第3節　不正な取引行為にかかわる法規制（不正競争防止法）

この節で学ぶこと

市場における不正な取引行為を規制し公正な市場を確保するために、不正競争防止法は、事業者間の公正な競争を阻害する一定の行為を「不正競争」として規制している。

この節では、不正競争防止法に関する重要ポイントについて説明する。

3級の学習項目

営業秘密（トレードシークレット）とは

1　不正競争防止法の目的と位置付け

不正競争防止法〔Unfair Competition Prevention Act〕は、不法行為法（民法）および知的財産権法と関連して事業者の営業上の利益保護を図るとともに、独占禁止法と関連して、不正競争の防止を通じて公正な競争の確保を図る法律である。ただし、独占禁止法が公正取引委員会の排除措置命令等の行政規制を中心とするのに対し、不正競争防止法は、公益（公正な競争秩序）に対する侵害の程度が高いものを刑事罰の対象とする一方、私

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

的利益の侵害にとどまるものについては事業者間の差止請求、損害賠償請求等の民事上の救済に委ねている。

2　不正競争〔unfair competition〕

不正競争防止法は、一般条項を設けずに、規制すべき不正競争を類型化して列挙する構成をとっており（不正競争防止法2条1項）、不正競争を行った者は、差止請求や損害賠償請求、刑事罰の適用がある。

(1)商品・営業主体混同惹起（こんどうじゃっきこうい）行為（不正競争防止法2条1項1号）

これは、周知の他人の商品または営業等の表示と同一または類似する表示を用いることによって、他人の商品または営業と混同を生じさせる行為である。この行為を規制するのは、いわゆる周知性（需要者の間に広く認識されていること）のある商品または営業表示に化体された信用にただ乗りすることを防止し、表示が有する識別機能を確保して取引秩序を維持・確保するためである。次のような行為が商品・営業主体混同惹起行為に該当する。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

① 商品・営業表示の使用
② 商品・営業表示を使用した商品の譲渡・引渡し
③ その商品の譲渡・引渡しのための展示
④ その商品の輸出・輸入
⑤ その商品の電気通信回線を通じた提供

(2)著名表示使用行為(不正競争防止法2条1項2号)

これは、自己の商品または営業等の表示として他人の著名な商品または営業表示等と同一または類似する表示を用いる行為である。著名表示使用行為を規制するのは、商品・営業主体混同惹起行為と同様に、商品または営業表示に化体された信用にただ乗りすることを防止するためである。この行為は周知性より強度の識別力を有する表示、すなわち著名性を有する表示であることを要する反面、他人の商品・営業と混同を生じさせることは不要である。具体的に規制される行為は、商品・営業主体混同惹起行為と同様である。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　商品・営業主体混同惹起行為と著名表示使用行為の相違

商品・営業主体混同惹起行為と著名表示使用行為は、ともに他人の商品または営業表示に化体された信用にただ乗り（フリーライド）することを防止し、表示が有する識別機能を確保することを目的としている点で共通する。信用（ブランド）を構築するには長年の誠実な取引活動と投資を必要とし、これを保護することは営業上必要不可欠である。

両者の違いは、商品・営業主体混同惹起行為は、周知性を獲得するに至った商品・営業表示であれば保護されるのに対し、著名表示使用行為は、周知性では足りずさらに高い著名性まで獲得した商品・営業表示でなければならないという点である。このように、商品・営業主体混同惹起行為は、著名性より低い周知性が認められる信用（ブランド）で足りるため、これにより保護を受けるためには、他人の商品または営業と混同を生じさせる行為が必要であるのに対し、著名表示使用行為では、著名性にまで高められた信用（ブランド）を保護の対象とするため、混同を生じさせる行為がなくても保護されるという違いがある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

なお、商品・営業主体混同惹起行為および著名表示使用行為に関し、商標法上のコンセント制度の適用除外によって登録された「他人が既に登録している商標と類似する商標」については、不正の目的でなくその商標を使用する行為等は、不正競争と扱われない（不正競争防止法19条1項3号）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(3)商品形態模倣行為(不正競争防止法2条1項3号)

これは、他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡・貸渡しのために展示し、輸出し、輸入し、もしくは電気通信回線を通じて提供する行為である。「商品の形態」とは、需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができる商品の外部および内部の形状ならびにその形状に結合した模様、色彩、光沢および質感をいい(不正競争防止法2条4項)、外観、外部の形状に限られない。ただし、当該商品の機能上不可欠な形態は含まれない。「模倣」とは、他人の商品の形態に依拠して、これと実質的に同一の形態の商品を作り出すことをいう(不正競争防止法2条5項)。商品形態模倣行為は、刑事罰の対象とされている。

(4)営業秘密にかかる不正競争行為(不正競争防止法2条1項4号～10号・6項)

不正競争防止法は、営業秘密についても保護の対象としている。営業秘密の侵害は、刑事罰の対象とされている(営業秘密についての詳細は、第2章第3節6、第5章第2節参照)。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(5)限定提供データにかかる不正競争(不正競争防止法2条1項11号～16号・7項)

限定提供データとは、商品として広く提供されるデータなど、事業者等が取引等を通じて第三者に提供する情報のことである。ビッグデータ等が念頭に置かれており、POSシステムで収集した商品ごとの売上データが限定提供データの例である。

限定提供データに該当するのは、以下の要件を充たす情報である(不正競争防止法2条7項)。

① 業として特定の者に提供する情報であること
(限定提供性)
② 電磁的方法により相当量蓄積されていること
(相当蓄積性)
③ 電磁的方法により管理されていること
(電磁的管理性)
④ 技術上または営業上の情報であること
⑤ 営業秘密は除外される

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

この限定提供データについては、以下の行為が不正競争に該当するとされている。

① 不正の手段により限定提供データを取得する行為、または不正取得行為により取得した限定提供データを使用・開示する行為
② その限定提供データについて限定提供データ不正取得行為が介在したことを知って限定提供データを取得し、またはその取得した限定提供データを使用・開示する行為
③ 取得した後に当該限定提供データについて、限定提供データ不正取得行為が介在したことを知って取得した当該限定提供データを開示する行為
④ 限定提供データを保有する事業者からその限定提供データを示された場合において、不正の利益を得る目的で、またはその限定提供データ保有者に損害を加える目的で、その限定提供データを使用する行為（この行為は任務違背行為に限定）または開示する行為

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

⑤　その限定提供データについて限定提供データ不正開示行為であることやその限定提供データについて限定提供データ不正開示行為が介在したことを知って限定提供データを取得し、またはその取得した限定提供データを使用・開示する行為

⑥　その取得した後にその限定提供データについて限定提供データ不正開示行為があったことまたはその限定提供データについて限定提供データ不正開示行為が介在したことを知ってその取得した限定提供データを開示する行為

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

重要ポイント　限定提供データ

限定提供データの不正取得、使用、開示行為は、2018年の不正競争防止法改正により、不正競争として位置付けられた。限定提供データにかかる不正競争については、「各要件の考え方、該当する行為等の具体例を盛り込んだわかりやすいガイドラインを策定すべき」との指摘等を踏まえ、「限定提供データに関する指針」（以下、「指針」という）が策定されている。

(1)限定提供データとは

限定提供データとは、「業として」特定の者に提供する情報として電磁的方法により「相当量」蓄積され、および管理されている技術上または営業上の情報（営業秘密を除く）をいう（不正競争防止法2条7項）。

限定提供データとして想定されているのは、ビッグデータ等を念頭に、商品として広く提供されるデータや、コンソーシアム内で共有されるデータなど、事業者等が取引等を通じて特定の者に提供する情報である。

「業として」とは、社会通念上、事業の遂行・一環として行われているといえる程度の行為をいう。指針では、原則として『業として』に該当すると考えられる具体例が示されている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

・データ保有者が繰り返しデータ提供を行っている場合
・データ保有者が翌月からデータ販売を開始する旨をホームページ等で公表している場合

また、「相当量」は、個々のデータの性質に応じて判断されるが、社会通念上、電磁的方法により蓄積されることによって価値を有するものが該当する。その判断にあたっては、当該データが電磁的方法により蓄積されることで生み出される付加価値、利活用の可能性、取引価格、データの創出・収集・解析・管理にあたって投じられた労力・時間・費用等が勘案される。指針では、原則として『相当蓄積性』を満たすと考えられる具体例が示されている。

・自動車の走行履歴に基づいて作られるデータベースについて、実際は当該データベースを全体として提供しており、そのうちの一部を抽出して提供することはしていない場合であっても、電磁的方法により蓄積されることによって価値が生じている一部分のデータ
・大量に蓄積している過去の気象データから、労力・時間・費用等を投じて台風に関するデータを抽出・解析することで、特定地域の台風に関する傾向をまとめたデータ

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(2)「不正競争」の対象となる行為

限定提供データにかかる不正競争(不正競争防止法2条1項11号～16号)に該当する行為は、限定提供データの「取得」、「使用」または「開示」である。

「取得」とはデータを自己の管理下に置くこと、「使用」とはデータを用いる行為、「開示」とはデータを第三者が知ることができる状態に置くことをいう。指針によれば、次の表に示す行為が、原則として「取得」「使用」「開示」に該当すると考えられる具体例である。

取得	・サーバや媒体に保存されているデータを自分のパソコンやUSBメモリにコピーする行為 ・自己のアカウントにかかるクラウド上の領域などでデータを利用できる状態になっている場合(その場合、自己のパソコンやUSBメモリにダウンロードせずとも「取得」に該当し得る) ・データを紙にプリントアウトして持ち出す行為 ・データを開いたパソコンのディスプレイの写真やビデオを撮影する行為
使用	・取得したデータを用いて物品を製造し、または、プログラムを作成する行為 ・取得したデータをAI技術を利用したソフトウェアの開発に利用する行為 ・取得したデータに、データクレンジング(表記ゆれの補正等によってデータの整合性や質を高めること)等の加工を施す行為 ・取得したデータを用いて営業(販売)活動を行う行為

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

開示	・データを記録した媒体（紙媒体を含む）を第三者に手渡す行為 ・第三者がアクセス可能なホームページ上にデータを掲載する行為 ・データが記録された電子ファイルを第三者にメールで送付する行為（メールが開封されるか否かは問わない） ・大量のデータをタブレットやスマートフォン等のディスプレイやスクリーン上に表示させ、それを第三者に閲覧させる行為

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(6)技術的制限手段の無効化行為(不正競争防止法2条1項17号～18号・8項)

これは、影像・音の視聴やプログラムの実行または影像・音・プログラムの記録が営業上の技術手段で制限されているときに、その技術手段を無効にして視聴・実行・記録を可能とする機能を有する装置やプログラムを提供等する行為である。例えば、A社が、B社の市販している映画ビデオに施しているコピーガードを解除する機器を販売することがこれに当たる。

また、機器の提供等だけでなく、役務の提供も不正競争に該当する。

(7)ドメイン名の不正取得・使用(不正競争防止法2条1項19号・10項)

これは、不正の利益を得る目的で、または他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示と同一もしくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、もしくは保有し、またはそのドメイン名を使用する行為である。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(8)原産地等誤認惹起行為(不正競争防止法2条1項20号)

次の行為がこれに該当する。1つは、商品やその広告・取引に用いる書類・通信に、その商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途もしくは数量について誤認させるような表示等をする行為である。もう1つは、役務(サービス)やその広告・取引に用いる書類・通信に、その役務の質、内容、用途もしくは数量について誤認させる表示等をする行為である。

(9)営業誹謗行為(不正競争防止法2条1項21号)

これは、競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、または流布する行為である。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

3　民事的救済

(1)差止請求権〔right to seek an injunction〕(不正競争防止法3条)

不正競争によって営業上の利益を侵害された者等は、その差止めを請求することができる。なお、営業秘密および限定提供データにかかる不正競争行為(前記2(4)(5)の行為)のうち営業秘密および限定提供データを使用する行為については、3年または20年の消滅時効期間が定められており、差止請求権が消滅した後は損害賠償請求権も発生しない(不正競争防止法15条・4条但書)。

(2)損害賠償請求権(不正競争防止法4条～9条)

故意または過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者(侵害者)は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う(不正競争防止法4条)。この損害の証明を容易にするための民事訴訟上の特例として、次の規定がある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（損害の立証に関する特例）

損害額の推定（不正競争防止法5条）	逸失利益の証明を容易にするため、権利者の生産・販売能力等を超える部分についても損害と認定するなど、損害額の算定につき推定規定が設けられている（不正競争防止法5条1項）。また、侵害者が不正競争によって利益を得ているときは、その利益の額を被害者の損害額と推定する（不正競争防止法5条2項）。さらに、侵害行為に対して受けるべき金銭の額（実施許諾した場合はその対価）に相当する金額を被害者の損害額とすることができる（不正競争防止法5条3項）。
生産技術等の不正利用の推定（不正競争防止法5条の2）	営業秘密の不正取得があってもそれが実際に使用されていることの立証は困難であることから、①営業秘密のうち技術情報について、②侵害者による不正競争があり、③侵害者が当該技術情報と通常関連する生産行為等を行ったときは、当該不正競争として当該生産行為等を行ったものと推定される。
具体的態様の明示義務（不正競争防止法6条）	被害者は侵害行為の具体的態様を証明することが困難な場合が多いため、侵害者が被害者の主張を否認するときは、原則として自己の行為の態様を具体的に説明しなければならない。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

書類提出命令（不正競争防止法7条）	裁判所は、当事者の申立てにより、侵害行為について証明するためまたは損害の計算をするため、必要な書類の提出を命令することができる（不正競争防止法7条1項）。これには、裁判官のみが対象書類を精査し、当該書類の提出を拒む正当な理由があるかどうかの判断を行う、いわゆる「インカメラ手続」が認められている（不正競争防止法7条2項）。
損害計算のための鑑定（不正競争防止法8条）	当事者は、損害の計算をするための鑑定人（公認会計士など）に対して、必要な事項を説明しなければならない。
相当な損害額の認定（不正競争防止法9条）	損害額の証明が、その証明をするために必要な事実の性質上極めて困難なときは、裁判所は、相当な損害額を認定することができる。

（3）信用回復の措置（不正競争防止法14条）

故意または過失により、不正競争を行い他人の営業上の信用を侵害した者（侵害者）に対しては、裁判所は、被害者の請求により、営業上の信用を回復するために必要な措置を命ずることができる（不正競争防止法14条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

4　刑事罰

(1)刑罰の対象となる行為(構成要件、不正競争防止法21条・22条)

以下の行為(営業秘密侵害行為は一部を除き国外犯も対象)については、不正競争防止法上、罰則が定められている。法人の業務に関して犯罪行為がなされた場合について、両罰規定も設けられている(不正競争防止法22条)。なお、営業秘密侵害行為は、一部(下記ア④)を除いて、未遂であっても罰せられる。また、営業秘密侵害行為により取得した財産や行為の報酬として得た財産は、任意的没収の対象となる(不正競争防止法21条13項)。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

断りのない限り、表中の条文番号は不正競争防止法の条文を示す。

犯罪行為	罰則	両罰規定
ア)営業秘密侵害行為	10年以下の拘禁刑または2000万円（海外使用等の場合は3000万円）以下の罰金に処せられ、またはこれらを併科される（21条1項・4項）	当該法人にも5億円（海外使用等の場合は10億円）以下の罰金（22条1項）
①　不正の利益を得る目的またはその保有者に損害を加える目的で、詐欺等行為・管理侵害行為によって営業秘密を取得する行為（21条1項1号）		
②　詐欺等行為・管理侵害行為によって取得した営業秘密を不正の利益を得る目的またはその保有者に損害を加える目的で使用・開示する行為（21条1項2号）		
③　不正の利益を得る目的またはその保有者に損害を加える目的で、上記②、下記⑤～⑦に当たる開示によって営業秘密を取得して、その営業秘密を使用・開示する行為等（21条1項3号～5号）	10年以下の拘禁刑または2000万円（海外使用等の場合は3000万円）以下の罰金に処せられ、またはこれらを併科される（21条1項・4項）	当該法人にも5億円（海外使用等の場合は10億円）以下の罰金（22条1項）

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

④　営業秘密を保有者から示された者が、不正の利益を得る目的またはその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を、その管理にかかる任務に背き、次のいずれかの方法で領得する行為（21条2項1号） ・営業秘密記録媒体等を横領すること ・複製を作成すること ・その記録等を消去しないで仮装すること	10年以下の拘禁刑または2000万円以下の罰金に処せられ、またはこれらを併科される（21条2項）	
⑤　営業秘密を保有者から示された者が、上記④に当たる方法により領得した営業秘密を、不正の利益を得る目的またはその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理にかかる任務に背き、使用・開示する行為（21条2項2号）		

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

⑥　営業秘密を保有者から示された現職の役員・従業員が、不正の利益を得る目的またはその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理にかかる任務に背き、その営業秘密を使用・開示する行為（21条2項3号）	10年以下の拘禁刑または2000万円以下の罰金に処せられ、またはこれらを併科される（21条2項）	
⑦　営業秘密を保有者から示された役員・従業員であった者が、不正の利益を得る目的またはその保有者に損害を加える目的で、在職中に、営業秘密の管理にかかる任務に背いて営業秘密の開示の申込みをし、または営業秘密の使用・開示について請託を受けて、退職後、その営業秘密を使用・開示する行為（21条2項4号）		

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

⑧　不正の利益を得る目的またはその保有者に損害を加える目的で、自己または他人の上記⑤～⑦に当たる行為（従業者等違法使用行為）により生じた物の譲渡・引渡し、譲渡もしくは引渡しのための展示、輸出・輸入、または電気通信回線を通じた提供（21条2項5号）	10年以下の拘禁刑または2000万円以下の罰金に処せられ、またはこれらを併科される（21条2項）	
イ）不正の目的をもって行う商品・営業主体混同または原産地等誤認の惹起行為（21条3項1号）	5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金に処せられ、またはこれらを併科される（21条3項）	当該法人にも3億円以下の罰金（22条1項3号）
ウ）他人の著名な商品等表示にかかる信用・名声を利用して不正の利益を得る目的または当該信用・名声を害する目的で、当該著名商品等表示を使用する行為（21条3項2号）		

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

エ)不正の利益を得る目的で他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡等する行為(21条3項3号)	5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金に処せられ、またはこれらを併科される(21条3項)	当該法人にも3億円以下の罰金(22条1項3号)
オ)不正の利益を得る目的で、または営業上技術的制限手段を用いている者に損害を加える目的で、技術的制限手段の無効化行為をした者(21条3項4号)		
カ)商品または役務の原産地、品質、内容等について誤認させるような虚偽の表示をする行為(21条3項5号)		
キ)裁判所の秘密保持命令に違反する行為(21条3項6号)		
ク)外国の国旗等を商業上使用する行為(21条3項7号)		

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

ケ)外国公務員等に対し利益供与(贈賄)をする行為(21条4項4号)(注)	10年以下の拘禁刑または3000万円以下の罰金に処せられ、またはこれらを併科される(21条4項4号)	当該法人にも10億円以下の罰金(22条1項1号)

(注)外国公務員等に対する贈賄については、日本国外で日本人が行った場合も刑罰の対象となる(21条10項、刑法3条)。

5　行政的救済

関税法により、不正競争のうち商品・営業主体混同惹起行為(不正競争防止法2条1項1号)、著名表示使用行為(不正競争防止法2条1項2号)および商品形態模倣行為(不正競争防止法2条1項3号)を組成する物品が、輸入禁制品(関税法69条の11第1項10号)とされている。これにより、事前の登録を要件に同組成物品(不正競争防止法侵害物品)の輸入を税関で差し止めることが可能となっている(税関における水際措置の導入)。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD